

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5760/2540

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน
นาย ขวลิตรหรือไตรรัตน์ จีระพร มงคล
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192, มาตรา 652

ตามสัญญากู้เงินฉบับพิพาทมีข้อตกลงว่า จำเลยทั้งสองจะต้องชำระหนี้เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนแต่ถึงอย่างไรก็ดีจำเลยทั้งสองจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และในตอนท้ายของสัญญายังระบุว่าไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร โดยมีพิกัดต้องชี้แจงแสดงเหตุ กับมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอีกว่า ถ้าผู้กู้ผิดไม่ชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยตามข้อตกลงแห่งสัญญากู้เงินฉบับพิพาทให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัดทั้งหมดยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี หรือเท่ากับอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ธนาคารพาณิชย์ จะสามารถเรียกเก็บจากผู้กู้ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นตามการแก้กรณี ทั้งนี้จนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้เสร็จสิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลง ต่อท้ายสัญญากู้เงินจึงพึงได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ ย่อมมีสิทธิฟ้องบังคับเอาแก่จำเลยทั้งสองได้ ส่วนการที่จำเลยทั้งสองชำระหนี้บางส่วนหลังจากที่ตกเป็นฝ่าย ผิดสัญญาแล้ว ก็เป็นสิทธิของโจทก์ที่

จะรับชำระหนี้ได้ กรณีมิใช่การสละประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลาตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2531 จำเลยทั้งสองร่วมกันกู้ยืมเงิน
โจทก์จำนวน 500,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12.25 ต่อปี ตกลงผ่อน
ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเดือนละไม่น้อยกว่า 7,300 บาท ภายในวันที่ 5 ของเดือน
หากผิดนัดยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กำหนดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 โดยจำเลย
ทั้งสองได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 48758 พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่โจทก์
เป็นประกันจำเลยทั้งสองผิดนัดหลายครั้งจำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้โจทก์ครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 จำนวน 20,000 บาทโจทก์หักชำระดอกเบี้ยแล้ว
จำเลยทั้งสองยังค้างชำระต้นเงิน 482,017.63 บาท และดอกเบี้ย 27,383.34 บาท
โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองแล้วจำเลยทั้งสองเพิก
เฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 913,133.59 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15.5 ต่อปีของต้นเงิน 482,017.63 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินไม่พอ
ชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้
แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์
แล้วประมาณ 500,000 บาท ยังเป็นหนี้ประมาณ 300,000 บาท จำเลยที่ 2 ไม่ได้ผิด

สัญญา โจทก์ยังไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง โจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และไม่เคยทวงถามให้ชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 913,133.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปีของต้นเงิน 482,017.63 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาแล้วหรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ผ่อนชำระเงินทุกเดือน การที่โจทก์ยอมรับเงินที่จำเลยทั้งสองชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 ย่อมถือได้ว่าโจทก์ไม่ได้ถือเอาเงื่อนไขที่ให้จำเลยทั้งสองผ่อนชำระเงินทุก ๆ เดือนเป็นสาระสำคัญ จึงต้องถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เป็นวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย เมื่อยังไม่ครบกำหนดตามสัญญากู้เงิน โจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง เห็นว่า ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 2 และข้อ 3 มีความหมายว่า จำเลยทั้งสองจะต้องชำระหนี้เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือนภายในวันที่ 5 ของเดือน แต่ถึงอย่างไรก็ดีจำเลยทั้งสองจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และในตอนท้ายของสัญญาข้อ 3 ยังระบุว่า ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้

ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรโดยมีพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ และมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอีกว่าถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยตามข้อ 2 และ ข้อ 3 แห่งสัญญา กู้เงินฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2531 ให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัดทั้งหมด ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี หรือเท่ากับอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ธนาคารพาณิชย์จะสามารถเรียกเก็บจากผู้กู้ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นตามการแก้กรณีทั้งนี้จนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้เสร็จสิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ตามที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญา กู้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 จึงพึงได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิฟ้องบังคับเอาแก่จำเลยทั้งสองได้ และการที่จำเลยทั้งสองชำระหนี้บางส่วนหลังจากที่ตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาแล้วก็เป็นสิทธิของโจทก์ที่จะรับชำระหนี้ได้ กรณีมิใช่การสละประโยชน์แห่งเงื่อนไขเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล-สิงหะ สัตยธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ